

Summary of Facts and Submissions

I. 상고심에 대한 항소

상고인(특허권자)은 유럽특허 제 1525187이 무효화된 결정에 대해 항소를 제기했다.

II. 대응인의 반대 통보

대응인 I부터 III(반대자 1부터 3)는 특허 전체가 무효화되도록 요청하는 반대 통보를 제출했다. 이는 특히 특허법 제 100(a)조에 따른 신규성 부족 등을 근거로 하였다. 이와 관련하여 다음 문서가 인용되었다:

- (1a) RU899538 (영어 번역)

III. 반대심판부의 판단

상고심 판결에서, 반대심판부는 현재 주요 청구서에 포함된 청구항 1의 주제(즉, 특허가 부여된 상태) 및 보조 청구서 2부터 4의 주제가 문서 (1a) 등에 공개된 내용과 비교하여 신규성이 부족하다고 판단했다. 또한 현재 보조 청구서 1의 주제는 유럽특허법 제123(2)조를 위반한다고 판단했다. 주요 청구서의 청구항 1은 다음과 같았다:

> "우레아 공장의 용량을 증가시키는 방법, 이는 압축 섹션, 고압 합성 섹션, 우레아 회수 섹션(우레아 용융체가 형성되는 곳), 선택적으로 우레아 그라우팅 섹션을 포함하며, 특징은 우레아 공장의 용량을 증가시키기 위해 멜라민 공장 이 추가로 설치되며, 우레아 공장의 우레아 회수 섹션에서 생성된 우레아 용융체가 멜라민 공장으로 전체 또는 일부로 공급되고, 멜라민 공장에서 발생하는 잔류 가스가 전체 또는 일부로 고압 합성 섹션 및/또는 우레아 공장의 우레아 회수 섹션으로 반환되는 것이다."